МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 02 дугаар сарын 19 № 2/10 Улаанбаатар хот

"МОНГОЛ ШУУДАН" ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ Б.АНХБААТАР ТАНАА

Комисст "Монгол шуудан" ХК-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбарын ажилтан Х.Маржанаас "...ажлын төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж, чадлынхаа хирээр хөдөлмөрлөж оногдсон үүргээ шударгаар гүйцэтгэж байхад ажил олгогчийн зүгээс байнга ялгаварлаж, гадуурхаж, сэтгэл санааны хүнд дарамтад оруулж байна" гэх гомдлыг ирүүлсэн.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хүний эрхийг хамгаалах, дэмжих чиг үүрэг бүхий хараат бус, бие даасан үндэсний байгууллага бөгөөд Комиссын гишүүн хуульд заасны дагуу гомдол, мэдээллийн мөрөөр хяналт шалгалт явуулах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг. Дээрх гомдлын мөрөөр батлагдсан удирдамжийн дагуу Комиссын Баян-Өлгий аймаг дахь ахлах шинжээч Л.Уранчимэг тус компанийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбарын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр хяналт шалгалт явуулахаар очиход тус салбарын дарга Ш.Айзаряа нар нь хяналт шалгалт хийхийг эрс эсэргүүцэж, холбогдох баримт, материалаа устгахыг завдсан зэргээр Комиссын хараат бус бие даасан байдалд халдаж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд санаатай саад учруулж, удирдах ажилтны ёс зүйгүй үйлдэл гаргасныг юуны өмнө энд дурдах нь зүйтэй байна.

Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд санаатай саад учруулсан үйлдлийг аймгийн Цагдаагийн газарт мэдэгдэж, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн хяналт шалгалтыг явуулсан болно.

Хяналт шалгалтыг холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичгит дүн шинжилгээ хийх, ажилтнуудтай ганцаарчилан ярилцлага хийж, санал асуулга авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд санал асуулга, ганцаарчилсан ярилцлагад нийт 12 ажилтан хамрагдав.

Хяналт шалгалтаар илэрсэн хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчлийг арилгуулах, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд холбогдох хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хариуцлага тооцуулах, цаашид хүний эрхийн зөрчлийг гаргуулахгүй ажиллах талаар холбогдох арга хэмжээ авахуулахаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн 3 дугаарын зүйлийн 3.3.3 дахь хэсэг, Засгийн газрын 1994 оны 212 дугаар

152100032

тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан журамд заасны дагуу хүүхдээ асрахаар чөлөө авсан эхийн чөлөөтэй байх хугацааны шимтгэлийг ажил олгогч байгууллага нь Засгийн газраас тогтоон тухайн үед мөрдүүлж буй хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлбөл зохих тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын хувь (7,5)-иар тооцож, сар бүр Нийгмийн даатгалын санд төлөхөөр зохицуулсан. Гэтэл тус компанийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбарын захирлын 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн Б/06 тоот тушаалаар Бугат сумын шууданч Х.Салтанатад нэг жилийн хугацаатай хүүхэд асрах чөлөө олгосон байна. Уг тушаалыг гаргахдаа ажил олгогч нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зохих хувийг төлөх талаар дурдаагүйгээс Х.Салтанатын хүүхэд асрах чөлөөтэй байх хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгдөөгүй байна. Иймээс нь тухайн ажилтны хүүхэд асрах чөлөөтэй байх хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлж, холбогдох дэвтэрт бичилт хийх;

2. Баян-Өлгий аймгийн 12 суманд тус бүр нэг шууданч ажиллаж байх бөгөөд тэдгээр ажилтнууд ээлжийн амралтаа биечлэн эдэлдэггүй, ажил олгогчоос ээлжийн амралтын олговрыг олгодоггүй байна. Энэ талаар салбарын захирал Ш.Айзаряа "...7 хоногт нэг удаа шуудан хүргэж, авдаг тул ээлжийн амралт өгдөггүй..." гэх тайлбарыг өгчээ. Энэ нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1 дэх хэсэгт "ажилтанд жил бүр ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд мөнгөн урамшуулал олгож болно...", мөн хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.1 дэх хэсэгт "Ажилтанд ээлжийн амралтын хугацаанд ээлжийн амралтын олговор олгоно." гэж заасныг зөрчсөн байна. Иймээс ажилтнуудад ээлжийн амралтыг биечлэн эдлүүлж, олговрыг олгох, ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтыг биечлэн эдлэх боломжгүй тохиолдолд тухайн ажилтанд ээлжийн амралтын олговрыг, мөнгөн урамшууллын хамт олгож холбогдох хуулийн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах;
3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах давуу байдал тогтоохыг хориглоно" гэж заасан. Ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагад "...үндэслэлгүйгээр сахилгын шийтгэл оногдуулдаг, элдэв хэл үгээр доромжлох, хараах, хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, загнах, ажлын байрны тодорхойлолтод зааснаас өөр ажил үүрэг гүйцэтгүүлдэг..." талаар дурдсаныг анхаарч, хөдөлмөрийн харилцаанд ажилтнуудыг аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхсан, дарамт шахалт үзүүлсэн үйлдлийг таслан зогсоох, энэ төрлийн зөрчлийг гаргуулахгүй ажиллах;
4. Тус компанийн захирлын 2017 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/13 дугаар тушаалаар баталсан Хөдөлмөрийн дотоод журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх хэсэгт "ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг заавал тусгах" гэснийг хэрэгжүүлээгүй байх тул хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
5. Шалгалтын явцад тус байгууллага бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөргүй, ажилтнуудыг сургалт, гэгээрлийн үйл ажиллагаанд огт хамруулдаггүй болох нь тогтоогдсон. Иймээс Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь хэсэгт "бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх", мөн хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5.1 дэх хэсэгт " жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах, сургалтад хамрагдах" гэсэн хуулийн заалтын хэрэгжилтийг хангах;

Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ